A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

A XVII – XVIII. század nagy szellemi mozgalma a **felvilágosodás**, mely évszázadokon tartó fejlődési folyamat eredménye. Először Németalföldön és **Nagy-Britanniában** voltak képviselői, majd **Franciaországban**, ahol a felvilágosodás kiteljesedett.

Előzményei

A XVI – XVII. században **a természettudományok nagy fejlődésen mentek keresztül.** Több olyan eredmény született, melyek a régi tudományos nézeteket megkérdőjelezték:

- **Kopernikusz – heliocentrikus világkép**
- **Kepler** – bolygómozgások törvényei
- **Galilei**
- **Newton** – általános tömegvonzás törvényei

Empirizmus – Francis Bacon: Tapasztalati úton való megismerés = **kísérletek** és eredményeikből való következtetés. Módszere az indukció – az egyes jelenségekből von le általános következtetést

Racionalizmus (racio = észszerűség) **– René Descartes:** A megismerés alapja az **ésszerű gondolkodás**, melynek a kételkedésből kell kiindulnia. Módszere a dedukció – az általánosból következtet egyes jelenségekre.

A gondolatok terjedése:

- Társaságok, egyesületek
- Olvasókörök
- Akadémiák
- Szalonok

Jellemzői

1. A felvilágosult gondolkodókat általában az ész mindenhatóságába vetett hit vezette
2. **Támadják a konzervatív tradíciókat, hagyományos eszméket és az ezeket képviselő szervezeteket → Reformok és változtatások sürgetése**
3. **Antiklerikalizmus** (egyházellenesség), nem társult mindig ateizmussal. Jellemzője inkább a **deizmus**, *amely nem bonja kétségbe Isten létét, de a világ fejlődésében nem tulajdonítanak neki szerepet.*
4. Nem csak a természetben, hanem a társadalomban is vannak törvények
5. Hittek a nevelés erejében

Képviselői

John Locke (angol orvos és filozófus) – **a társadalmi szerződés elmélete:**

- **Minden ember rendelkezik természetes jogokkal → jog az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz és a tulajdonhoz**
- **Ezen jogok biztosítását a nép az államra ruházta, tehát az állam feladata a polgárok élet-vagyonbiztonságának biztosítása.**
- **Ezen jogok átruházását nevezi Locke társadalmi szerződésnek**
- A szerződés felbontható, újat is lehet kötni (Locke elmélete szerint ez történt az angol polgári forradalom során)

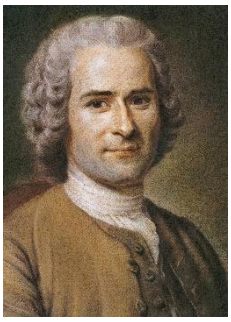
Voltaire (francia):

- Erős **antiklerikális** beállítottság
- **Deizmus**
- Legismertebb műve a Candide

Montesquieu (francia) – **Hatalommegosztás elmélete:**

- **Nézete szerint az államban három hatalmi ág különíthető el: Törvényhozó – Bíráskodó – Végrehajtó**
- **Az állam akkor demokratikus, ha a három független egymástól és ellenőrzik egymást**
- **Ideális államnak az angol alkotmányos monarchiát tekintette**

Rousseau (francia) – *„Vissza a természethez”:*



- **Gondolatai különböznek a felvilágosodás többi gondolkodójától**
- **Nem hitt a tudományok boldogító hatásában → az embert a civilizáció tette tönkre, főként a tulajdonviszonyok kialakulása**
- **Eleveti a magántulajdont, mert az „minden bűn forrása”**
- Ideális államformának a köztársaságot gondolta

Gazdasági eszmék

Fiziokratizmus: A gazdaságot nem kell mesterségesen befolyásolni, elég a piaci működést biztosítani. Haszon csak a termelésből, tehát csak a mezőgazdaságból származik.

Szabad versenyes kapitalizmus (Adam Smith): **Az állam biztosítja a tulajdon és a vállalkozás szabadságát → a gazdaság motorja az egyéni érdek.**

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát **1789-ben** fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés **Franciaországban** (Ld. francia forradalom). **Kísérlet a felvilágosodás filozófiájának gyakorlati alkalmazására.**

A francia forradalom megszűntette az abszolutizmust, az abszolút monarchiát **alkotmányos monarchia**, ill. később köztársasági államforma váltotta fel (1792). Az abszolutizmus lényege volt, hogy az „Isten kegyelméből” uralkodó király a három hatalmi ág: a törvényhozó, igazságszolgáltató, végrehajtó hatalom egy kézben való egyesítésével teljhatalomra tett szert, és nem felelt tetteiért az alattvalóknak. **Az alkotmányos monarchia a hatalmi ágak megosztására épült. Az új állam az egyéni szabadságjogok és a politikai egyenlőség megvalósítása során a népfelség elvét juttatta érvényre.**

- Nincsenek születési előjogok, szembefordul a nemesi kiváltságokkal.
- Polgári társulás célja az ember jogainak megőrzése.
- **Népfelség elve: hatalom forrása a nép, hatalommegosztás elve**
- **Alapvető polgári szabadságjogok. Szabadság = mindent szabad, ami másnak nem árt.** (Ld. liberalizmus)
- **Törvényalkotásban minden polgárnak joga van közreműködni**
- **Vallásszabadság elve**
- **Szólásszabadság és sajtószabadság**
- Polgári jogok megvalósulásához karhatalomra van szükség.
- Ahol mindez hiányzik, annak a társadalomnak nincs alkotmánya.
- A tulajdon szent és sérthetetlen

A felvilágosodás hatásai

- **Megteremtette a máig érvényes demokratikus eszméket**
- **Hozzájárult ezen demokratikus eszmék első gyakorlati megvalósulásához**
  - **1776 – Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata**
  - **1789 – A francia forradalom alatt született Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata**
  - Az USA alkotmánya
- **Segítette a tudományok fejlődését, az egyház fennhatósága alóli kikerülésüket**